

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 23/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นาย หมัด หมัดโต๊ะแฮล๊ะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 4, มาตรา 15, มาตรา 65, มาตรา 67

จำเลยแบ่งบรรจุเฮโรอีนจากหลอดใหญ่ใส่หลอดกาแฟเล็กที่ดัดสั้นเพื่อความสะดวกในการนำติดตัวไปเสพเองเท่ากับมีไว้ในครอบครองไม่อาจถือว่าเป็นการผลิต แต่ก็เป็นกรกระทำอย่างหนึ่งในความผิดฐานผลิตแม้โจทก์จะไม่ได้ฟ้องในความผิดฐานมีไว้ในครอบครองก็ลงโทษความผิดฐานนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ผลิต เฮโรอีน อันเป็น ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 จำนวน 20 หลอด เครื่องดื่ม น้ำหนัก 0.218 กรัม และ 1 หลอด พลาสติก ใส่หนัก 0.060 กรัม ทั้งนี้ จำเลย มี เจตนา ผลิต ไว้ เพื่อ จำหน่าย ขอให้ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7(1), 8, 15, 65, 102 และ ระเบียบของ กลาง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มีความผิด ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง , 65 วรรคหนึ่งให้ จำคุก ตลอด ชีวิต ข้อนำสืบ ของ จำเลย เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณาอยู่ บ้าง มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบ มาตรา 53 คง จำคุก 33 ปี 4 เดือน ของกลาง ไร้ข้อหา อื่น ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ศาลล่าง พัง ข้อเท็จจริงต้อง กัน ว่า จำเลย ผลิต เฮโรอีน โดย วิธี แบ่ง บรรจุ หลอด ใหญ่ ใส่ หลอด กาแฟเล็ก ที่ ตัด สั้น เพียง 2 เซนติเมตร แต่ มิใช่ เป็น การกระทำ เพื่อ จำหน่ายจำเลย ฝ่ายเดียว ฎีกา ว่า พยานโจทก์ พัง ไม่ได้ ว่า จำเลย แบ่ง บรรจุอัน จะ ถือ เป็น ความผิด ฐาน ผลิต เฮโรอีน เกี่ยวกับ ปัญหา นี้ โจทก์ มีร้อยตำรวจเอก เวียง อ่อนจันทร์ กับ นาย ดาบ ตำรวจ สุชาติ หิมสุหรี ผู้ร่วมจับกุม จำเลย เป็น พยาน เบิกความ ว่า พยาน เข้า ไป ตรวจค้น จับกุมจำเลย ใน บ้าน ของ จำเลย ไป พบ จำเลย กำลัง แบ่ง บรรจุ เฮโรอีน ใส่ หลอด กาแฟเล็ก ที่ ตัด สั้น ประมาณ 2 เซนติเมตร จึง จับกุม จำเลย และ ยึด ของกลางมา เป็น หลักฐาน ศาลฎีกา เห็นว่า พยาน ทั้ง สอง เป็น เจ้าพนักงาน ตำรวจซึ่ง ปฏิบัติ ไป ตาม อำนาจหน้าที่ ไม่มี เหตุอันควร สงสัย ว่า จะ กลับแกลัง ปรักปรำ จำเลย ร้อยตำรวจโท สมพร ขัตติยะ พนักงานสอบสวน เบิกความ ว่า ใน ชั้นสอบสวน จำเลย ก็ ให้การรับสารภาพ โดย รับ ว่า จำเลย ซื้อเฮโรอีน หลอด ใหญ่ มา แบ่ง บรรจุ ใส่ หลอด กาแฟ เล็ก เป็น การ รับสารภาพโดย สมัครงใจ ดัง ปรากฏ รายละเอียด ใน บันทึก คำให้การ ชั้นสอบสวน ของจำเลย (เอกสาร หมายเลข จ. 5) จำเลย

มิได้ นำสืบ ปฏิเสธ ว่า จำเลย ไม่ได้ให้การรับสารภาพ ใน ชั้นสอบสวน เห็น ได้ว่า พยานโจทก์ มี น้ำหนักน่าเชื่อ ถือ ฟังได้ ว่า จำเลย แบ่ง บรรจุ เฮโรอีน ของกลาง จริง แต่ข้อเท็จจริง ยุติ ตาม ที่ ศาลล่าง วินิจฉัย ว่า จำเลย มิได้ กระทำ เพื่อจำหน่าย จึง อาจ เป็น ได้ว่า จำเลย แบ่ง บรรจุ เพื่อ ความสะดวก ใน การ นำติดตัว ไป เสพ เอง ตอน ออก เรือ ไป ทำ ประมง ดัง ที่ จำเลย เบิกความ นั้น ก็ ได้การ แบ่ง บรรจุ ไว้ เสพ เอง เช่นนี้ เท่ากับ จำเลย มีไว้ในครอบครอง เท่านั้นไม่อาจ ถือว่า เป็น การ ผลิต ตาม ความหมาย ที่ บัญญัติ ไว้ ใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ การ มีไว้ใน ครอบครอง เป็น การกระทำอย่างหนึ่ง ใน ความผิด ฐาน ผลิต แม้ โจทก์ จะ ไม่ได้ ฟ้อง ใน ความผิด ฐานมีไว้ใน ครอบครอง ก็ ลงโทษ ใน ความผิด ฐาน นี้ ได้ ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย ฎีกา ของ จำเลย ฟังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 กำหนด โทษ จำคุก 9 ปี ลด ฐาน มีเหตุ บรรเทา โทษ หนึ่ง ใน สาม คง จำคุก จำเลย 6 ปี ยก คำขอ ที่ ให้ ลงโทษ ตาม มาตรา 65นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 3

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยการพัฒนา-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
